

في قاعدة "الأمر بمقاصدها" (فقه النية والخلافة)

لا نكتفي بالنص، بل نعمقه بقول الأئمة في خطورة "القصد:"

- الإمام الشافعي: "هذا الحديث (إنما الأعمال بالنيات) يدخل في سبعين باباً من فقه الدين، وهو ثلث العلم."
- الإمام أحمد بن حنبل: "أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، منها حديث عمر: الأعمال بالنيات."
- الربط بالخلافة: الخليفة المحسن يدرك قول الإمام الغزالي (الشافعي): "النية هي انبعاث القلب إلى ما يراه موافقاً لغرضه، إما عاجلاً (الدنيا) أو آجلاً (الآخرة)". فالمحسن يجعل غرضه "الخلافة لوجه الله" ليكون عمله عبادة.

في قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" (فقه الثبات النفسي)

- الإمام القرافي (المالكي): في كتابه "الفروق" يوضح أن هذه القاعدة هي أصل من أصول الشريعة التي تُبنى عليها مصالح العباد.
- الإمام السيوطي (الشافعي): "اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه."
- الربط بالخلافة: الخليفة المحسن يطبق قول الإمام مالك: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم". اليقين بالله هو "الأصل" الذي لا تهزه شكوك الفتن، وهذا هو جوهر "إدراك السكينة."

في قاعدة "المشقة تجلب التيسير" (فقه الرحمة بالنفس وبالغير)

- الإمام العز بن عبد السلام (سلطان العلماء): "الشريعة كلها مصالح؛ إما تدرأ مفسد أو تجلب مصالح."
- الإمام أبو حنيفة: كان مذهبه مبنياً على التيسير ومراعاة أحوال الناس، ويروى عنه: "ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا، وما كان عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال" (بمعنى الاجتهاد للتيسير).

- الربط بالإحسان :قول الإمام الشاطبي (المالكي) في "الموافقات": "المشقة الخارجة عن المعتاد هي التي تجلب التيسير". الخليفة المحسن هو من يرفع عن الناس "الأغلال" التي كبلوا بها أنفسهم، تطبيقاً لروح الشريعة.

في قاعدة "الضرر يزال" (فقه الإصلاح المجتمعي)

- الإمام ابن نجيم (الحنفي) :في "الأشباه والنظائر" يقرر أن "الضرر لا يزال بالضرر"، أي أن الإصلاح يجب أن يكون حكيماً.
- الإمام ابن قدامة (الحنبلي) :يؤصل لمنع الضرر قبل وقوعه حمايةً للمجتمع.
- الربط بالخلافة :يقول الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية": "الإمامة (الخلافة) موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا". الإحسان هنا هو "السياسة الحكيمة" التي تمنع الضرر برفق كما كان يفعل التابعون.

في قاعدة "العادة محكمة" (فقه التعايش والجمال)

- الإمام السرخسي (الحنفي) :الثابت بالعرف كالثابت بالنص.
- الإمام ابن عابدين (الحنفي) :له منظومة شهيرة "رسم المفتي" يقول فيها: "والعرف في الشرع له اعتبار.. لذا عليه الحكم قد يدار."
- الربط بالخلافة :الخليفة المحسن هو الذي لا يصادم جماليات المجتمع وأعرافه الحسنة، بل يجعلها وعاءً للقيم الإسلامية، وهذا قمة "الذكاء الاجتماعي" في الاستخلاف.